



PENETAPAN

Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ELYSA, beralamat di Jln. Rangkah V/21-B RT 007 RW 004 Kel. Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, bertindak menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Eka Nusa Bahari, Badan Hukum, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Eka Nusa Bahari, tanggal 15 Agustus 2024, Nomor : 04 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Margareth Maya Puspita Gantiono, S.T.P., SH., M.Kn., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Wiryawan, S.H., Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Ruko Panji Makmur C-01, Jln. Panjang Jiwo No. 46-48, Kel. Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2026, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya melalui e-court pada tanggal 27 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik sah atas kapal motor tanker berbendera Indonesia, bernama

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby



➤ “HAMDAM 1”

dengan ukuran-ukuran sebagai berikut :

- Panjang : 76,32 meter
- Lebar : 19,71 meter
- dalam : 5,49 meter
- tonase kotor (GT) : 2798
- tonase bersih (NT) : 1424
- tanda selar : GT 2798, No. 6828/Bc

tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran, Nomor : 3652, tanggal 28 Oktober 2013, surat ukur tanggal 18 September, Nomor : 6828/Bc diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

2. Bahwa dokumen asli Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 3652, tanggal 28 Oktober 2013, surat ukur tanggal 18 September 2013, Nomor : 6828/Bc (bukti P-1) saat ini telah hilang dan tidak ditemukan lagi ditempat penyimpanan Pemohon.
3. Bahwa hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 3652, tanggal 28 Oktober 2013, surat ukur tanggal 18 September 2013, Nomor : 6828/Bc (bukti P-1) baru disadari Pemohon pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026.
4. Bahwa atas hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 3652, tanggal 28 Oktober 2013, surat ukur tanggal 18 September 2013, Nomor : 6828/Bc (bukti P-1) Pemohon telah melaporkan ke kepolisian sektor Gubeng Surabaya, sesuai dengan laporan kehilangan / rusak barang / surat-surat berharga Nomor : SKTLK-BS/209/VIII/YAN.2.6/2026/Surabaya/SPKT Polsek Gubeng, tanggal 18 Agustus 2026 (bukti P-2).
5. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran kapal tersebut diatas sangat diperlukan oleh Pemohon sebagai bukti sah kepemilikan serta untuk keperluan pengoperasian dan administrasi kapal milik Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menerbitkan Grosse Akta pengganti (Deed in Lieu) atas hilangnya Grosse Akta asli

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby



tersebut instansi penerbit dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 3652, tanggal 28 Oktober 2013, surat ukur tanggal 18 September 2013, Nomor : 6828/Bc nama kapal motor tanker "HAMDAM 1" atas nama Pemohon telah hilang.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memohon penerbitan Grosse Akta pengganti (Deed in Lieu) atas kapal tersebut diatas kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3652 tanggal 28 Oktober 2013 Nama Kapal Tanker HAMDAM 1, Nama Pemilik PT. Eka Nusa Bahari, Berkedudukan di Surabaya, yang dikeluarkan Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Baliknama Kapal Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan/Rusak Barang/Surat-Surat Berharga Nomor SKTLK-BS/209/VIII/YAN.2.6/2026/Surabaya/SPKT Polsek Gubeng, yang dikeluarkan Polsek Gueng Kota Surabaya tanggal 18 Agustus 2026, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578085011920004 atas nama ELYSA, selanjutnya diberi **tanda bukti P-3**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi FATMAWATI TRISNANINGSIH**

- Bahwa saksi adalah karyawan bagian admin keuangan di PT Eka Nusa Bahari yang berkedudukan di Surabaya dengan Direktur Pemohon;
- Bahwa PT Eka Nusa Bahari bergerak di bidang pelayaran, pengangkutan bahan bakar dan jasa angkut lainnya yang berhubungan dengan kapal;
- Bahwa PT. Eka Nusa Bahari mempunyai 3 (tiga) kapal diantaranya bernama Kapal Tanker Hamdan 1 yang dipergunakan untuk angkutan CPO;
- Bahwa setahu saksi bukti kepemilikan kapal tersebut berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal;
- Bahwa saat ini Grosse Akta Pendaftaran untuk Kapal Tanker Hamdan 1 hilang pada saat renovasi kantor pada awal 2026;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat ditanya oleh Ibu Elysa selaku Direktur apakah mengetahui keberadaan Grose Akta Kapal Hamdan 1 dan saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar diberikan ijin untuk permohonan penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang hilang tersebut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby



2. Saksi MUHAMMAD NURMANSYAH

- Bahwa saksi adalah karyawan bagian agen di PT Eka Nusa Bahari yang berkedudukan di Surabaya dengan Direktur Pemohon;
- Bahwa PT Eka Nusa Bahari bergerak di bidang pelayaran, pengangkutan bahan bakar dan jasa angkut lainnya yang berhubungan dengan kapal;
- Bahwa PT. Eka Nusa Bahari mempunyai 3 (tiga) kapal diantaranya bernama Kapal Tanker Hamdan 1 yang dipergunakan untuk angkutan CPO;
- Bahwa setahu saksi bukti kepemilikan kapal tersebut berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal;
- Bahwa saat ini Grosse Akta Pendaftaran untuk Kapal Tanker Hamdan 1 hilang pada saat renovasi kantor pada awal 2026;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat ditanya oleh Ibu Elysa selaku Direktur apakah mengetahui keberadaan Grosse Akta Kapal Hamdan 1 dan saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar diberikan ijin untuk permohonan penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon selaku pemilik kapal Tanker HAMDAN 1 telah kehilangan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 3652, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026, selanjutnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Polsek Gubeng Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2026 dan oleh karena Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut sangat diperlukan sebagai bukti kepemilikan yang sah serta untuk pengoperasian dan administrasi kapal milik Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan ijin untuk memperoleh kembali Grosse Akta Pengganti Grosse Akta pengganti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fatmawati Trisnarningsih dan Muhammad Nusmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penerbitan kembali Grosse Akta Kapal milik Pemohon yang hilang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa grosse akta pendaftaran kapal HAMDAN 1 dan bukti P-2 berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti grosse akta pendaftaran kapal Nomor 3652 tanggal 28 Oktober 2013, surat ukur tanggal 18 September 2013 Nomor 6828/Bc nama kapal motor tanker HAMDAN 1 atas nama PT. Eka Nusa Bahari telah hilang pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB disekitar Jojoran I Perintis 2 Dalam No. 20 Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 yang membeikan ijin kepada Pemohon untuk memohon penerbitan grosse akta pengganti kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 158 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar;

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti P-1 berupa grosse akta pendaftaran Nomor 3652 tanggal 28 Oktober 2013 diatas telah terbukti Pemohon selaku Direktur PT. Eka Nusa Bahari telah memiliki kapal tanker HAMDAN 1 dengan surat ukur tanggal 18 September 2013 Nomor 6828/Bc yang diterbitkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas dengan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran yang menyebutkan dalam hal grosse akta pendaftaran kapal hilang, dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa bersandar pada ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut yang dikuatkan dengan pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan Pemohon agar diberikan ijin untuk menerbitkan grosse akta pengganti oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 158, Pasal 161 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 3652, tanggal 28 Oktober 2013, surat ukur tanggal 18 September 2013, Nomor : 6828/Bc nama kapal motor tanker "HAMDAM 1" atas nama Pemohon telah hilang.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memohon penerbitan Grosse Akta pengganti (Deed in Lieu) atas kapal tersebut diatas kepada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026 oleh kami Sih Yuliarti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 27 Agustus 2026 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sikan, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Sikan, S.Sos.,S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK) :	Rp 50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan :	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi :	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u> :	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2604/Pdt.P/2026/PN Sby